# CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIÈRES

**Marché N°26MAPA005**

**Prestations d'ingénierie et de développement informatique IA Full-Stack**

Pouvoir adjudicateur :

**SATT AxLR**
**950 RUE SAINT-PRIEST**
**CSU BÂTIMENT 6**
**34090 MONTPELLIER**

## TABLE DES MATIERES


**ARTICLE 1 : OBJET ET FORME DU MARCHE – PROCEDURE DE PASSATION ..... 4**

1.1 : OBJET DU MARCHE PUBLIC ..... 4

1.2 DECOMPOSITION DE LA CONSULTATION ..... 4

1.3 : PROCEDURE DE PASSATION ..... 4

1.4 : NATURE DU MARCHE ..... 4

1.5 : LIEU D'EXECUTION ..... 5

1.6 : MARCHE DE PRESTATIONS SIMILAIRES ..... 5

**ARTICLE 2 : PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE PUBLIC ..... 5**

**ARTICLE 3 : CLAUSES DE REEXAMEN ..... 5**

3.1 : MODIFICATION DE L'INDICE PRIS EN COMPTE DANS LA FORMULE DE REVISION DES PRIX ..... 5

3.2 : MODIFICATIONS RELATIVES AU TITULAIRE DU PRESENT MARCHE PUBLIC : CHANGEMENT DE DENOMINATION SOCIALE DU TITULAIRE OU DE LA PERSONNE PHYSIQUE QUI LE REPRESENTE ..... 6

3.3 : CHANGEMENT DE TITULAIRE EN COURS D'EXECUTION DU MARCHE PUBLIC ..... 6

**ARTICLE 4 : DUREE DU MARCHE PUBLIC ET DELAIS D'EXECUTION ..... 7**

4.1 : DUREE DU MARCHE PUBLIC ..... 7

4.2 : DELAIS D'EXECUTION ..... 7

**ARTICLE 5 : MODALITES D'EXECUTION ..... 7**

5.1 : REPRESENTANTS DU TITULAIRE ET DE LA SATT AXLR ..... 7

5.2 : CONDUITE DES PRESTATIONS ET GARANTIE DE COMPETENCES ..... 8

5.3 : OBLIGATIONS GENERALES DU TITULAIRE ..... 9

5.4 : CONFIDENTIALITE ET SECRET PROFESSIONNEL ..... 10

5.5 : CLAUSE ENVIRONNEMENTALE GENERALE ..... 11

5.6 : CONFLIT D'INTERETS ..... 12

5.7 : SOUS-TRAITANCE ..... 12

5.8 : CO-TRAITANCE ET DEFAILLANCE DU MANDATAIRE ..... 12

**ARTICLE 6 : PROTECTION DES DONNEES A CARACTERE PERSONNEL ..... 13**

6.1 -DESCRIPTION DU TRAITEMENT DE DONNEES A CARACTERE PERSONNEL ..... 13

6.2 -OBLIGATIONS DU TITULAIRE ..... 13

*6.2.1 -Autorisation de désignation d'un autre prestataire ..... 13*

*6.2.2 -Droit d'information des personnes concernées ..... 14*

*6.2.3 -Exercice des droits des personnes ..... 14*

*6.2.4 -Notification des violations de données à caractère personnel ..... 14*

*6.2.5 -Aide du titulaire dans le cadre du respect par l'acheteur de ses obligations ..... 15*

*6.2.6 - Mesures de sécurité des données à caractère personnel ..... 15*

*6.2.7 -Sort des données ..... 15*

*6.2.8 -Délégué à la protection des données ..... 15*

*6.2.9 -Registre des catégories d'activités de traitement ..... 15*

*6.2.10 -Documentation ..... 16*

6.3 -OBLIGATIONS DE L'ACHETEUR ..... 16

**ARTICLE 7 : PRIX DU MARCHE PUBLIC ..... 16**

**ARTICLE 8 : MODALITES D'EXECUTION DE L'ACCORD-CADRE ..... 17**

**ARTICLE 9 : PENALITES ..... 18**

**ARTICLE 10 : REGLEMENT DES COMPTES & CLAUSES DE FINANCEMENT ..... 19**

10.1 : DISPOSITIONS GENERALES ..... 19

10.2 : MODALITES D'ETABLISSEMENT ET DESTINATAIRE DE LA FACTURE ..... 19

**ARTICLE 11 : ASSURANCES ..... 20**
**ARTICLE 12 : PROPRIETE INTELLECTUELLE ..... 20**
**ARTICLE 13 : APPLICATION DE L'ARTICLE D.8222-5 OU D.8222-7 DU CODE DU TRAVAIL ..... 22**
**ARTICLE 14 : RESILIATION DU MARCHE PUBLIC ..... 23**
14.1 : RESILIATION DU MARCHE PUBLIC AUX TORTS DU TITULAIRE ..... 23
14.2 : RESILIATION POUR MOTIF D'INTERET GENERAL ..... 23
14.3 PAR CONSENTEMENT MUTUEL ..... 23
14.4 EXECUTION DE LA PRESTATION AUX FRAIS ET RISQUES ..... 23
**ARTICLE 15 : REGLEMENT DES LITIGES ..... 24**

## Article 1 : Objet et forme du Marché – Procédure de passation

### 1.1 : Objet du Marché public

La SATT AxLR a lancé un projet de développement et déploiement d'une plateforme d'aide à la prospection d'entreprises innovantes.

La solution se matérialise sous la forme d'une plateforme disposant d'une interface web ainsi que d'un ensemble de modules de recherches et de traitement de données.

Son développement nécessite des connaissances solides en front (NodeJS), back (Typescript, Python), data (ETL), IA (NLP et LLM) et infra (Terraform, Ansible, Docker).

L'objet du marché est la conception, le développement et le déploiement d'une plateforme d'aide à la prospection d'entreprises innovantes pour la SATT AxLR en coordination avec l'équipe projet de l'Acheteur.

La description technique détaillée des prestations attendues figure au sein du Cahier des clauses techniques particulières (CCTP) et son annexe.

### 1.2 Décomposition de la consultation

Le Marché n'est pas alloti, en raison du caractère uniforme des prestations attendues et des difficultés techniques qu'engendrerait en tout état de cause la dévolution du marché en lots distincts.

### 1.3 : Procédure de passation

Le Marché est passé selon une procédure adaptée, conformément aux articles L2123-1 3° et R2123-1 et suivants du code de la commande publique.

### 1.4 : Nature du marché

Le marché est un accord-cadre mono-attributaire s'exécutant par émission de bons de commandes, dans les conditions prévues aux articles R. 2162-1 à R. 2162-6 ; R. 2162-13 et R. 2162-14 du code de la commande publique.

L'accord-cadre est conclu sans minimum en valeur ou en quantité et avec un maximum en valeur de 200 000€ HT sur la durée totale du contrat (éventuelles reconductions comprises).

### 1.5 : Lieu d'exécution

Les prestations objet du Marché sont réalisées au sein des locaux du Titulaire ou au sein des locaux du Pouvoir adjudicateur.

### 1.6 : Marché de prestations similaires

Le Pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de passer un nouveau marché pour la réalisation de prestations similaires, passé en application de la procédure négociée de l'article R. 2122-7 du code de la commande publique.

## Article 2 : Pièces constitutives du Marché public

Les pièces contractuelles du Marché public sont les suivantes et en cas de contradiction entre leurs stipulations, prévalent dans l'ordre de priorité ci-après :

Pièces particulières :

1. L'acte d'engagement et ses annexes (y compris son annexe financière), dans la version résultant des dernières modifications éventuelles ;
2. Le présent cahier des clauses administratives particulières (CCAP), dont l'exemplaire original conservé dans les archives de la SATT AXLR fait seul foi ;
3. Le cahier des clauses techniques particulières (CCTP) dont l'exemplaire original conservé dans les archives de la SATT AXLR fait seul foi ;
4. L'offre technique du Titulaire ;
5. Le cas échéant, les actes spéciaux de sous-traitance et leurs avenants.

Toutes les « clauses générales de vente » remises par les candidats avec leur offre qui seraient contraires, pour tout ou partie, à la règlementation régissant les marchés publics et/ou aux stipulations contractuelles sont réputées nulles et non écrites.

Le Titulaire ne peut se prévaloir d'une quelconque ignorance de tout texte ou réglementation intéressant son activité pour l'exécution du présent Marché public.

## Article 3 : Clauses de réexamen

Après sa conclusion, le Marché pourra éventuellement être modifié conformément à l'article R. 2194-1 du code de la commande publique.

### 3.1 : Modification de l'indice pris en compte dans la formule de révision des prix

Si l'un des indices servant de référence à la mise en œuvre de la formule de révision des prix venait à être changé ou à disparaître pendant la période d'exécution du présent marché public, le pouvoir adjudicateur lui substituera l'indice préconisé par l'organisme qui a créé l'ancien indice, en utilisant le coefficient de raccordement qui s'y rattache, sans décision modificative (avenant), en application de l'article R2194-1 du code de la commande publique.

En revanche, si aucun indice n'est prévu par l'organisme ci-dessus mentionné, le pouvoir adjudicateur lui substituera un nouvel indice ayant des caractéristiques approchantes, par décision modificative (avenant).

### 3.2 : Modifications relatives au Titulaire du présent Marché public : changement de dénomination sociale du Titulaire ou de la personne physique qui le représente

En cas de modification de sa dénomination sociale ou la personne physique qui le représente, le Titulaire doit impérativement en informer le service juridique et marchés publics par écrit et communiquer un extrait KBIS mentionnant ce changement, dans les plus brefs délais.

Conformément aux articles R2194 1 et R2194 6 du code de la commande publique, cette modification s'effectuera sans décision modificative (avenant).

Dans les cas listés ci-dessus considérés comme non substantiels et pour lesquels une décision modificative (avenant) ne serait pas nécessaire car prévus dans les clauses de réexamen du présent Marché public, les changements seront formalisés par une simple décision du pouvoir adjudicateur (qui revêtira la forme soit d'un certificat administratif, soit d'une lettre ou d'une décision de l'autorité compétente) qui sera notifiée au Titulaire du Marché public.

En cas de modification de sa dénomination sociale ou la personne physique qui le représente, le Titulaire doit impérativement en informer le service juridique et marchés publics par écrit et communiquer un extrait KBIS mentionnant ce changement, dans les plus brefs délais.

Conformément au code de la commande publique, cette modification s'effectuera sans décision modificative (avenant).

Dans les cas listés ci-dessus considérés comme non substantiels et pour lesquels une décision modificative (avenant) ne serait pas nécessaire car prévus dans les clauses de réexamen du présent Marché public, les changements seront formalisés par une simple décision du pouvoir adjudicateur (qui revêtira la forme soit d'un certificat administratif, soit d'une lettre ou d'une décision de l'autorité compétente) qui sera notifiée au Titulaire.

### 3.3 : Changement de Titulaire en cours d'exécution du marché public

Le Titulaire doit informer la SATT AxLR de tout projet de fusion ou d'absorption de l'entreprise Titulaire et de tout projet de cession du Marché public dans les plus brefs délais. Le Titulaire doit également produire les documents et renseignements utiles concernant la nouvelle entreprise à qui du Marché public est transféré ou cédé.

En cas d'acceptation de la cession du Marché public par la SATT AxLR celle-ci fera l'objet d'un avenant constatant le transfert du Marché public au nouveau Titulaire.

## Article 4 : Durée du marché public et délais d'exécution

### 4.1 : Durée du marché public

Le Marché est conclu pour une durée de 1 an à compter de sa notification.

Il est reconductible à sa date d'anniversaire (date de notification) tacitement, au maximum une fois pour une durée de 1 an.

Le titulaire ne pourra pas s'opposer à la reconduction tacite conformément à l'article R2112-4 du code de la commande publique.

En cas de non-reconduction, la SATT AxLR notifiera une décision expresse de non-reconduction au Titulaire au moins deux mois avant la fin de la période en cours d'exécution.

En cas de non-reconduction, le Titulaire restera cependant engagé jusqu'à la fin de la période en cours.

### 4.2 : Délais d'exécution

Les délais d'exécution partent de la date de notification du marché public par la SATT AxLR au Titulaire.

En l'absence de précision contraire, lorsqu'un délai est exprimé en « jours », il s'agit de « jours calendaires ».

Le non-respect de ces délais entraînera l'application de pénalités conformément à l'article 9 du présent CCAP (Pénalités de retard).

## Article 5 : Modalités d'exécution

### 5.1 : Représentants du Titulaire et de la SATT AxLR

La SATT AxLR est représentée par son Président.

Le Titulaire communique le nom de son représentant chargé du suivi de l'exécution du Marché public. Cette personne peut être celle visée à l'article 5.2 ci-dessous, sous réserve qu'elle dispose des pouvoirs suffisants pour prendre les décisions engageant le Titulaire.

**5.2 : Conduite des prestations et garantie de compétences**

Des réunions seront prévues tout le long de la prestation :

- **Réunion de lancement :** Prévue au démarrage de la prestation ;
- **Réunions d'avancement hebdomadaires** : Les parties organiseront des réunions afin de faire un état des prestations réalisées, des éventuelles difficultés rencontrées.
- **Réunion finale** : réunion à la fin de la prestation.

En cas de besoin, des points intermédiaires pourront être aussi demandés par AxLR ou le Prestataire.

Toute modification du calendrier ou du budget du projet doit être discutée et convenue par écrit avec AxLR avant sa mise en œuvre.

**(i)** Le Titulaire désigne nominativement son représentant, personne physique, chargé de la conduite des prestations du Marché public ainsi qu'un suppléant de même compétence et capable de le remplacer en cas d'empêchement temporaire (congés, maladie). Ces deux personnes doivent obligatoirement être désignées nominativement dans l'acte d'engagement.

En cas d'empêchement définitif d'un intervenant, le Titulaire doit en aviser immédiatement la SATT AxLR et prendre toutes les dispositions nécessaires pour que la bonne exécution des prestations ne s'en trouve pas compromise.

À ce titre, obligation est faite au Titulaire de désigner un remplaçant d'un niveau de qualification au moins équivalent et d'en communiquer le nom et les titres à la SATT AxLR dans un délai de quinze (15) jours calendaires, à compter de la date d'envoi de l'avis dont il est fait mention à l'alinéa précédent.

Le remplaçant est considéré comme accepté si la SATT AxLR ne le récuse pas dans un délai d'un (1) mois à compter de la réception de ladite communication. Si la SATT AxLR récuse ce remplaçant, le Titulaire dispose d'un délai de quinze (15) jours calendaires, pour proposer un autre remplaçant.

À défaut de proposition de remplaçant dans les délais susmentionnés ou en cas de récusation de remplaçant dans le délai d'un (1) mois indiqué ci-dessus, la SATT AxLR se réserve le droit de résilier le marché public dans les conditions prévues à l'article 14.1 ci-dessous.

**(ii)** Le Titulaire garantit l'exécution des prestations définies conformément à son offre technique acceptée par la SATT AxLR.

Pour ce faire, le Titulaire s'engage à affecter, tout au long du marché public, un personnel en nombre suffisant, qualifié, compétent, capable de prodiguer l'expertise que la SATT AxLR est en droit d'attendre au regard de l'objet du marché public, devant être au surplus habilité à

réaliser les prestations relevant du marché public en disposant des titres professionnels exigés.

L'équipe affectée à la réalisation des tâches du projet, en coordination étroite avec l'équipe projet de l'Acheteur, doit correspondre à celle présentée dans l'offre remise par le Titulaire.
Tout remplacement d'un membre de l'équipe souhaité par le Titulaire doit être porté à la connaissance de la SATT AxLR préalablement, avec remise du curriculum vitae de la personne remplaçante, sans pouvoir entraîner une augmentation de prix ni un abaissement du niveau de compétences et d'expériences professionnelles de l'équipe initiale.

Tout remplacement est soumis à autorisation expresse de la SATT AxLR. Un remplacement sans autorisation de la SATT AxLR entraine l'application de pénalités et peut entrainer la résiliation du marché.

De même, la SATT AxLR pourra demander le remplacement immédiat d'un membre de l'équipe du Titulaire en cours d'exécution du Marché public à condition de motiver sa demande (notamment par suite de négligence, fautes professionnelles, non-respect des dispositions du règlement intérieur ou des consignes de sécurité, atteinte aux règles de déontologie, etc.).

En cas d'indisponibilité pour raison de force majeure, maladie, démission ou congés de l'un quelconque des membres de l'équipe affectée à l'exécution des prestations ou en cas de mauvaise exécution par l'un de ces membres, le Titulaire prendra les moyens nécessaires pour assurer la bonne exécution des prestations et leur continuité et s'engage à remplacer le personnel défaillant par du personnel de compétences et de qualifications équivalentes.

Tout au long du Marché public, le Titulaire se porte garant de la continuité des prestations dans des conditions constantes de qualité, de délais et de coûts.

### 5.3 : Obligations générales du Titulaire

Il appartient au Titulaire de demander à la SATT AxLR la communication de toute information ou document qu'il estime nécessaire à l'exercice de sa mission. La SATT AxLR s'engage à les lui communiquer dans les meilleurs délais.

Le Titulaire est tenu à une obligation de conseil envers la SATT AxLR pour tout ce qui concerne le périmètre de sa mission. Il engage notamment sa pleine et entière responsabilité pour ce qui concerne les choix mis en œuvre qu'il a validés, y compris lorsque ceux-ci ont été proposés par la SATT AxLR.

Dans l'hypothèse où il n'aurait pas respecté cette obligation, le Titulaire ne saurait se prévaloir d'une incohérence dans du Marché public pour s'exonérer de ses obligations contractuelles.

Le Titulaire ne pourra être tenu pour responsable des conséquences d'une décision de la SATT AxLR différente de celle qu'il aura préconisée.

Le Titulaire est tenu à une obligation de conseil envers la SATT AxLR. Il s'engage à émettre une facture pour les actions réalisées de préférence le mois suivant l'action et à défaut dans l'année civile, pour éviter ainsi toute survenue de facture tardive qui pourrait grever le budget prévisionnel. Si tel était le cas, le Titulaire s'engage à minima à prévenir la SATT qu'une facture tardive est en cours d'émission.

### 5.4 : Confidentialité et secret professionnel

Le Titulaire est tenu à la plus stricte confidentialité quant aux renseignements, aux informations et/ou au contenu des documents ou fichiers qui lui ont été remis ou dont il a eu connaissance dans le cadre de l'exécution du Marché public.

Cette obligation de confidentialité s'applique à tous les documents ou fichiers qui ont été communiqués par le Pouvoir adjudicateur ou auxquels il a eu accès dans le cadre de ses missions, et ce sans qu'il soit nécessaire que lesdits documents aient été expressément identifiés comme confidentiels.

**Définitions** :

Les termes "*Informations Confidentielles*" signifient :

- toutes informations ou données, quelle qu'en soit la nature (technique, commerciale, industrielle, financière, juridique, organisationnelle, ou autre) divulguées par le Pouvoir Adjudicateur au Titulaire dans le cadre de la consultation ou du Marché public, de quelque manière que ce soit et sur quelque support ( par écrit, oralement, visuellement, de manière électronique ou autre) à l'exception des informations désignées par écrit comme "non-confidentielles" par le Pouvoir Adjudicateur ;
- tous documents préparés par le Titulaire à partir des informations communiquées par le Pouvoir Adjudicateur et contenant, utilisant ou reflétant tout ou partie des informations divulguées par ce dernier au Titulaire ;
- plus généralement toutes informations auxquelles le Titulaire aura eu accès durant la consultation ou l'exécution du Marché public ;
- du Marché public et son contenu ; et
- l'ensemble des informations échangées entre le Pouvoir Adjudicateur et le Titulaire pendant l'exécution du Marché public, le cas échéant.

**Obligations** :

Le Titulaire s'engage :

- à ne pas communiquer (divulguer ou publier) ces renseignements, informations et/ou documents à des tiers, sauf accord express du Pouvoir Adjudicateur ;
- à ne pas utiliser ces renseignements, informations et/ou documents à d'autres fins que celles d'exécuter les prestations objet du Marché public ;
- à ne pas reproduire ni totalement ni partiellement ces renseignements, informations et/ou documents, pour d'autres besoins que ceux visés au titre des prestations objet du Marché public, ni, dans ce cadre, modifiées sans l'accord préalable écrit du Pouvoir Adjudicateur.

Le Titulaire et le Pouvoir Adjudicateur qui, à l'occasion de l'exécution du Marché public, ont connaissance d'informations ou reçoivent communication de documents ou d'éléments de toute nature relatifs, notamment, aux moyens à mettre en œuvre pour son exécution, au fonctionnement des services du Titulaire ou du Pouvoir Adjudicateur, sont tenus de prendre toutes mesures nécessaires, afin d'éviter que ces informations, documents ou éléments ne soient divulgués à un tiers. Une partie ne peut demander la confidentialité d'informations, de documents ou d'éléments qu'elle a elle-même rendus publics.

Tout support comportant des informations confidentielles confiées au Titulaire, devra être remis à la SATT AxLR en fin du Marché public.

Le Titulaire s'engage par ailleurs à ne pas utiliser la référence à son Marché public avec la SATT AxLR à des fins publicitaires sans l'accord écrit préalable de la SATT AxLR.

Le non-respect de ces engagements par le Titulaire expose celui-ci à d'éventuelles condamnations pénales, ainsi qu'à la résiliation du Marché public conformément à l'article 14 *infra*.

**Exclusions :**

Ne sont pas couverts par cette obligation de confidentialité les informations, documents ou éléments :

- Qui étaient dans le domaine public au moment de leur divulgation ou que la SATT AxLR aurait elle-même rendus publics pendant l'exécution du Marché public ;

- Signalés comme présentant un caractère non confidentiel et relatifs aux prestations du Marché public ; ou

- Qui ont été communiqués au Titulaire par un tiers ayant légalement le droit de diffuser ces informations, documents ou éléments, comme le prouvent des documents existant antérieurement à leur divulgation.

L'obligation de confidentialité s'applique même après la fin du marché.

**5.5 : Clause environnementale générale**

Le contrat prévoit des obligations en matière de protection de l'environnement en tant que conditions d'exécution des prestations. Ces obligations sont les suivantes :

- privilégier la dématérialisation des échanges afin de réduire les impressions papier ;
- sensibiliser ses équipes internes aux bonnes pratiques environnementales (réduction des impressions, tri des déchets, sobriété énergétique) ;
- recourir, lorsque cela est possible, à des outils numériques permettant le suivi et la gestion des missions.

Le titulaire s'assure du respect par ses sous-traitants de ces obligations environnementales.

Le titulaire communique, à la demande de la SATT AxLR, tout élément permettant de présenter sa politique ou ses engagements en matière de développement durable.

### 5.6 : Conflit d'intérêts

Si le Titulaire constate que l'exécution d'une commande de la SATT AxLR le place dans une situation de conflit d'intérêts, il doit en informer sans délai la SATT AxLR et se désister de l'exécution de ladite commande.

Par exemple, il pourrait en être ainsi lorsque le Titulaire a dans sa clientèle un concurrent de la SATT AxLR sur la thématique traitée.

### 5.7 : Sous-traitance

Le Titulaire peut sous-traiter une partie de l'exécution des prestations faisant l'objet du Marché public, dans les conditions prévues par les articles R. 2193-1 à R. 2193-22 du code de la commande publique, sous réserve de l'acceptation et de l'agrément des conditions du paiement du ou des sous-traitants.

Le Titulaire s'engage notamment à présenter la SATT AxLR les entreprises auxquelles il envisage de confier la réalisation de certaines parties de l'exécution du Marché public. Pour ce faire, il remplit le formulaire relatif à la présentation d'un sous-traitant. En cas d'accord, la SATT AxLR accepte le sous-traitant proposé et agrée ses conditions de paiement.

Le Titulaire est tenu de communiquer le contrat de sous-traitance et ses avenants éventuels à la SATT AxLR, lorsqu'elle en est fait la demande.

Le Titulaire demeure, en toutes hypothèses, responsable du sous-traitant et garant des prestations qu'il exécute et du respect des stipulations du Marché public.

### 5.8 : Co-traitance et défaillance du mandataire

Dans le cas où le Titulaire est un groupement d'entreprises, en cas de défaillance du mandataire du groupement, les membres du groupement sont tenus de lui désigner un remplaçant. A défaut, et à l'issue d'un délai de huit (8) jours courant à compter de la notification de la mise en demeure par le Pouvoir Adjudicateur d'y procéder, le cocontractant exécutant la part financière la plus importante restant à réaliser à la date de cette modification devient le nouveau mandataire du groupement.

## Article 6 : Protection des données à caractère personnel

Dans le cadre de leurs relations contractuelles, les parties s'engagent à respecter la réglementation en vigueur applicable au traitement de données à caractère personnel et, en particulier, le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 applicable à compter du 25 mai 2018 (ci-après, le « **RGPD** »).

Au sens du RGPD, le pouvoir adjudicateur peut être désigné comme le « ***responsable de traitement*** », et le titulaire du marché comme le « ***sous-traitant*** », au sein du présent article « *Protection des données personnelles* ».

### 6.1 -Description du traitement de données à caractère personnel

Le titulaire est autorisé à traiter pour le compte de l'acheteur les données à caractère personnel nécessaires pour fournir les prestations objet du contrat.

### 6.2 -Obligations du titulaire

Le titulaire s'engage à :

- traiter les données uniquement pour les seules finalités du traitement,
- traiter les données conformément aux instructions de l'acheteur.
- garantir la confidentialité des données à caractère personnel traitées dans le cadre du présent contrat,
- veiller à ce que les personnes autorisées à traiter les données à caractère personnel s'engagent à respecter la confidentialité ou soient soumises à une obligation légale appropriée de confidentialité, reçoivent la formation nécessaire en matière de protection des données à caractère personnel, et prendre en compte, s'agissant de ses outils, produits, applications ou services, les principes de protection des données dès la conception et de protection des données par défaut.

Si le titulaire considère qu'une instruction constitue une violation du règlement européen ou du droit de l'Union ou du droit des Etats membres relatif à la protection des données, il en informe immédiatement l'acheteur. En outre, si le titulaire est tenu de procéder à un transfert de données vers un pays tiers ou à une organisation internationale, il doit informer l'acheteur avant le traitement, sauf si le droit concerné interdit une telle information pour des motifs importants d'intérêt public.

#### *6.2.1 -Autorisation de désignation d'un autre prestataire*

Le titulaire peut faire appel à un autre prestataire, désigné « le sous-traitant ultérieur », pour mener des activités de traitement spécifiques. Dans ce cas, il informe préalablement et par écrit l'acheteur de tout changement envisagé concernant l'ajout ou le remplacement d'autres prestataires. Cette information doit indiquer clairement les activités de traitement concernées, l'identité et les coordonnées du sous-traitant ultérieur et les dates du contrat de sous-traitance ultérieur. L'acheteur dispose d'un délai minimum de 6 jours à compter de la date de réception de cette information pour présenter ses objections. Cette sous-traitance ultérieure ne peut être effectuée que si l'acheteur n'a pas émis d'objection pendant le délai

convenu. Le sous-traitant ultérieur est tenu de respecter les obligations du présent contrat pour le compte et selon les instructions de l'acheteur. Il appartient au titulaire de s'assurer que celui-ci présente les mêmes garanties suffisantes quant à la mise en œuvre de mesures techniques et organisationnelles appropriées. Le titulaire demeure pleinement responsable devant l'acheteur de l'exécution par le sous-traitant ultérieur de ses obligations.

#### *6.2.2 -Droit d'information des personnes concernées*

Il appartient à l'acheteur de fournir l'information aux personnes concernées par les opérations de traitement au moment de la collecte des données.

#### *6.2.3 -Exercice des droits des personnes*

Le titulaire aide l'acheteur à s'acquitter de son obligation de donner suite aux demandes d'exercice des droits des personnes concernées : droit d'accès, de rectification, d'effacement et d'opposition, droit à la limitation du traitement, droit à la portabilité des données, droit de ne pas faire l'objet d'une décision individuelle automatisée (y compris le profilage).

Lorsque les personnes concernées exercent auprès du titulaire des demandes d'exercice de leurs droits, le titulaire doit adresser ces demandes dès réception par courrier électronique à dpo@axlr.com

#### *6.2.4 -Notification des violations de données à caractère personnel*

Le titulaire notifie à l'acheteur toute violation de données à caractère personnel dans un délai maximum de 48 heures après en avoir pris connaissance et par le moyen suivant : mail à dpo@axlr.com + recommandé avec AR.

Cette notification est accompagnée de toute documentation utile afin de permettre à l'acheteur, si nécessaire, de notifier cette violation à l'autorité de contrôle compétente.

La notification contient au moins :

- la description de la nature de la violation de données à caractère personnel (catégories et nombre approximatif de personnes concernées par la violation et d'enregistrements de données) ;
- le nom et les coordonnées du délégué à la protection des données ou d'un autre point de contact ;
- la description des conséquences probables de la violation de données à caractère personnel ;
- la description des mesures prises ou que le responsable du traitement propose de prendre pour remédier à la violation de données à caractère personnel, y compris, le cas échéant, les mesures pour en atténuer les éventuelles conséquences négatives.

Si, et dans la mesure où il n'est pas possible de fournir toutes ces informations en même temps, les informations peuvent être communiquées de manière échelonnée sans retard indu.

Après accord de l'acheteur, le titulaire communique, au nom et pour le compte l'acheteur, la violation de données à caractère personnel à la personne concernée dans les meilleurs délais, lorsque cette violation est susceptible d'engendrer un risque élevé pour les droits et libertés d'une personne physique.

La communication à la personne concernée décrit, en des termes clairs et simples, la nature de la violation de données à caractère personnel et contient au moins les mêmes éléments que la notification ci-dessus.

#### *6.2.5 -Aide du titulaire dans le cadre du respect par l'acheteur de ses obligations*

Le titulaire aide l'acheteur pour la réalisation d'analyses d'impact relative à la protection des données ainsi que pour la réalisation de la consultation préalable de l'autorité de contrôle.

#### *6.2.6 - Mesures de sécurité des données à caractère personnel*

Le titulaire s'engage à mettre en œuvre les mesures de sécurité suivantes :

- la pseudonymisation et le chiffrement des données à caractère personnel ;
- les moyens permettant de garantir la confidentialité, l'intégrité, la disponibilité et la résilience constantes des systèmes et des services de traitement ;
- les moyens permettant de rétablir la disponibilité des données à caractère personnel et l'accès à celles-ci dans des délais appropriés en cas d'incident physique ou technique ;
- une procédure visant à tester, à analyser et à évaluer régulièrement l'efficacité des mesures techniques et organisationnelles pour assurer la sécurité du traitement.

#### *6.2.7 -Sort des données*

Au terme de la prestation de services relatifs au traitement de ces données, le titulaire s'engage à détruire toutes les données à caractère personnel.

#### *6.2.8 -Délégué à la protection des données*

Le titulaire communique à l'acheteur le nom et les coordonnées de son délégué à la protection des données, s'il en a désigné un conformément au règlement européen sur la protection des données.

#### *6.2.9 -Registre des catégories d'activités de traitement*

Le titulaire déclare tenir par écrit un registre de toutes les catégories d'activités de traitement effectuées pour le compte de l'acheteur comprenant :

- Le nom et les coordonnées du responsable de traitement pour le compte duquel il agit, des éventuels autres prestataires et, le cas échéant, du délégué à la protection des données,
- Les catégories de traitements effectués pour le compte de l'acheteur,

- Le cas échéant, les transferts de données à caractère personnel vers un pays tiers ou à une organisation internationale, y compris l'identification de ce pays tiers ou de cette organisation internationale et les documents attestant de l'existence de garanties appropriées le cas échéant,
- Une description générale des mesures de sécurité techniques et organisationnelles, y compris entre autres, selon les besoins :
- La pseudonymisation et le chiffrement des données à caractère personnel ;
- Des moyens permettant de garantir la confidentialité, l'intégrité, la disponibilité et la résilience constantes des systèmes et des services de traitement ;
- Des moyens permettant de rétablir la disponibilité des données à caractère personnel et l'accès à celles-ci dans des délais appropriés en cas d'incident physique ou technique ;
- Une procédure visant à tester, à analyser et à évaluer régulièrement l'efficacité des mesures techniques et organisationnelles pour assurer la sécurité du traitement.

#### *6.2.10 -Documentation*

Le titulaire met à la disposition de l'acheteur, la documentation nécessaire pour démontrer le respect de toutes ses obligations et pour permettre la réalisation d'audits, y compris des inspections, par l'acheteur ou un autre auditeur qu'il a mandaté, et contribuer à ces audits.

### 6.3 -Obligations de l'acheteur

L'acheteur s'engage à :

- fournir au titulaire les données visées à l'article "Description du traitement de données à caractère personnel",
- documenter par écrit toute instruction concernant le traitement des données par le titulaire,
- veiller, au préalable et pendant toute la durée du traitement, au respect des obligations prévues par le règlement européen sur la protection des données de la part du titulaire,
- superviser le traitement, y compris réaliser les audits et les inspections auprès du titulaire.

## Article 7 : Prix du marché public

Les prix qui figurent dans l'annexe financière de l'acte d'engagement (BPU) sont fermes et définitifs.

Ces prix initiaux s'expriment hors taxes (HT) et toutes taxes comprises (TTC), sachant que les parties s'engagent sur les prix HT, en outre assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) au taux en vigueur.

Le prix est réputé comprendre toutes charges fiscales, parafiscales ou autres frappant obligatoirement la prestation, ainsi que toutes les dépenses résultant de l'exécution des prestations, y compris les frais généraux, ainsi que toutes les sujétions d'exécution des prestations qui sont normalement prévisibles dans les conditions de temps ou de lieux où elles s'exécutent.

L'exécution des prestations dans les locaux de l'Acheteur n'ouvre droit à aucune autre indemnité de la part du pouvoir adjudicateur (frais de déplacement, frais de séjour ou frais d'hébergement) à l'exception des frais de déplacement ayant fait l'objet d'un accord exprès et préalable de l'Acheteur.

Ils sont fermes et non révisables.

## Article 8 : Modalités d'exécution de l'accord-cadre

Les prestations seront exécutées au moyen de bons de commande, tels que définis aux articles R. 2162-1 à R. 2162-6 et R. 2162-13 à R. 2162-14 du code de la commande publique.

Préalablement à l'émission de chaque bon de commande, l'acheteur sollicite le Titulaire afin d'obtenir un devis détaillé précisant, pour chaque prestation ou livrable concerné, le nombre de jours prévisionnels nécessaires.

Ce devis, établi sur la base des prix unitaires (prix/jour) figurant au bordereau des prix, est soumis à l'approbation de l'acheteur. L'émission du bon de commande vaut acceptation du devis correspondant, sous réserve des éventuelles adaptations formellement demandées par l'acheteur dans le bon de commande.

Seuls les jours réellement exécutés seront rémunérés dans la limite fixée dans le bon de commande.

Le Titulaire devra impérativement accuser réception, par tout moyen écrit, du bon de commande, de façon à établir de façon certaine la date et l'heure de réception du bon de commande.

A défaut d'avis de réception, le jour et l'heure d'envoi seront considérés comme points de départ de la prestation.

Chaque bon de commande mentionnera :

- La référence de l'accord-cadre (numéro de l'accord-cadre, date de notification) ;
- La date et le numéro de bon de commande (numéro, date d'émission) ;
- La description de la prestation (ou des prestations) à réaliser ;
- Les prix unitaires et les nombre de jours par personnes mobilisées ;

- Le calendrier d'exécution (dates de début et de fin et/ou délais d'exécution) ;
- Le montant hors taxes ;
- Le taux et le montant de la TVA ;
- Le montant TTC ;
- Les conditions de remises éventuelles ; et
- Toute autre information jugée utile à la commande.

Lorsque le Titulaire estime que les prescriptions d'un bon de commande qui lui est notifié appellent des observations de sa part, il doit les notifier par courriel au Pouvoir Adjudicateur, dans un délai de cinq (5) jours à compter de la date de réception du bon de commande, sous peine de forclusion. Les modifications notifiées dans les délais donnent lieu à l'émission d'un nouveau bon de commande si la SATT AxLR a approuvé les modifications proposées par le Titulaire. In fine, le Titulaire se conforme aux bons de commande qui lui sont notifiés.

Les réserves émises par le Titulaire ne le dispensent pas de l'exécution des prestations.

Les bons de commande peuvent être émis jusqu'au dernier jour de validité de l'accord-cadre, quelle que soit la durée d'exécution des prestations commandées, sans toutefois que celle-ci ne puisse excéder de plus de six (6) mois la date de fin de validité dudit contrat.

Sauf précision contraire, le délai d'exécution de chaque bon de commande débute à compter de sa notification.

## Article 9 : Pénalités

Le Titulaire pourra se voir appliquer les pénalités suivantes, sauf cas dûment justifié :

- Pénalité pour absence aux réunions/confcall : 100 € par absence ;
- Pénalité pour non-respect des délais d'exécution : 100 € par jour de retard ;
- Pénalité pour changement de l'équipe en cours d'exécution sans autorisation : 5000 € ;
- Pénalité en cas de non-conformité à la protection des données à caractère personnel : 5 000 € par manquement constaté + 100 € par jour de retard jusqu'à la mise en conformité effective ;
- Pénalité en cas de non-conformité à l'obligation de confidentialité : 5 000 € par manquement constaté.

Le montant des pénalités n'est pas plafonné.

Si des dommages sont subis par la SATT AxLR, elle se réserve la possibilité d'engager la responsabilité du Titulaire et de solliciter tout dédommagement afférent.

Les pénalités seront applicables sans mise en demeure préalable, sur simple constatation du manquement à l'une des obligations contractuelles du Marché public.

Les pénalités s'appliquent dès le premier euro et aucune exonération de pénalité ne sera appliquée.

Les samedis, les dimanches et les jours fériés ou chômés ne sont pas déduits pour le calcul des pénalités.

La SATT AxLR se réserve le droit de faire exécuter les prestations non réalisées aux frais et risques du Titulaire, dans les conditions fixées à l'article 14.4 ci-dessous.

## Article 10 : Règlement des comptes & clauses de financement

### 10.1 : Dispositions générales

Les paiements sont effectués sur présentation d'une demande de paiement en un original.

La SATT AxLR se libère des sommes dues par virement sur le compte du Titulaire défini dans l'acte d'engagement après validation et service fait.

Le délai ouvert à la SATT AxLR pour procéder au paiement des sommes dues au titre du présent Marché public est de 30 jours au plus à compter de la date de réception de la demande de paiement ou de la date de réception des prestations conformes concernées si celle-ci est postérieure à la date de facturation.

Passé ce délai, les intérêts moratoires courent de plein droit au profit du Titulaire.

Aucune prestation ne sera rémunérée si elle n'a pas fait l'objet d'une autorisation d'intervention signée par le pouvoir adjudicateur.

### 10.2 : Modalités d'établissement et destinataire de la facture

Outre les mentions légales, la facture comprend les indications suivantes :

- L'intitulé, le numéro et la date de notification du marché public ;
- Le nom, n° Siret et adresse du Titulaire,
- Le numéro de son compte bancaire ou postal, tel qu'il est précisé à l'acte d'engagement (ou modifié durant l'exécution du Marché public),
- la date d'exécution des prestations et de la remise des livrables le cas échéant ;
- Le nombre de jours travaillés ;
- la nature et la quantité des prestations réalisées ;
- Le taux de remise, le cas échéant ;
- les montants HT et TTC de la facture ;
- le taux et le montant de la TVA.

Les factures sont adressées à l'ordre du Président de la SATT AxLR, à l'adresse suivante :

SATT AxLR
950 rue Saint-Priest
CSU Bâtiment 6
34 090 Montpellier

Pour chaque envoi, le service comptabilité comptabilite@axlr.com doit être en copie.

Les pénalités dont le Titulaire serait redevable en application de l'article 9 sont déduites du montant TTC de la facture.

Le taux de la TVA applicable est celui en vigueur au moment du fait générateur.

Le délai de paiement sera systématiquement suspendu en cas d'erreur dans la facturation.

## Article 11 : Assurances

Le titulaire doit contracter les assurances permettant de garantir sa responsabilité à l'égard de l'acheteur et des tiers, victimes d'accidents ou de dommages causés par l'exécution des prestations

Le titulaire doit justifier, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du marché et avant tout début d'exécution de celui-ci, qu'il est titulaire de ces contrats d'assurances, au moyen d'une attestation établissant l'étendue de la responsabilité garantie.

A tout moment durant l'exécution du marché, le titulaire doit être en mesure de produire cette attestation, sur demande de l'acheteur et dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la demande.

## Article 12 : Propriété intellectuelle

Le Titulaire cède à la SATT AxLR avec l'ensemble des garanties de droit et de faits associés, à titre exclusif, au fur et à mesure de leur réception, l'intégralité des droits patrimoniaux et notamment les droits d'exploitation, de reproduction, d'adaptation, de traduction de l'ensemble des éléments, y compris sans que cela soit exhaustif, les documents d'élaboration ou toute documentation, préparés pour la SATT AxLR dans le cadre de l'exécution du présent Marché public.

Les parties déclarent expressément que les dispositions du présent article demeureront en vigueur après la cessation du présent Marché public, pour quelque cause que ce soit et notamment en cas de rupture dans les conditions prévues à l'article Résiliation du présent CCAP.

La cession des droits de propriété intellectuelle est effectuée sans limitation géographique pour toute la durée légale de protection des droits de propriété intellectuelle, telle que reconnue par les lois présentes ou futures, pour une exploitation directe ou indirecte par la SATT AxLR sans restriction.

Pour satisfaire aux prescriptions, des articles L.131-3 et L122-6 du code de la propriété intellectuelle, il est précisé que les droits cédés comprennent :

Pour le droit de reproduction :
- le droit de reproduire ou de faire reproduire tout ou partie des éléments cédés, sur tout support, notamment papier, magnétique, numérique, CD-Rom, DVD ou tout autre support informatique ou électronique, connu ou inconnu, actuel ou futur, et ce sans limitation de nombre.

Pour le droit d'adaptation :
- le droit d'adapter, de faire adapter tout ou partie des éléments cédés, le droit de les corriger, faire évoluer, réaliser de nouvelles versions ou de nouveaux développements, de les maintenir, décompiler, mixer, modifier, assembler, transcrire, arranger, numériser, porter sur toute configuration, interfacer avec tout logiciel, base de données, produit informatique, utiliser les algorithmes à toutes fins, les transcrire en tout ou en partie, sous toute forme, modifier, amputer, condenser, étendre, d'un intérêt tout ou partie vers ou dans des œuvres existantes ou à venir, et ce sur tout support ;
- la traduction ou toute autre modification des éléments cédés, en tout ou partie, en toute langue, ou en tout langage de programmation, et la reproduction des éléments cédés.

Pour le droit de représentation :
- le droit, pour tout ou partie des éléments cédés, de diffuser ou faire diffuser, de quelque manière que ce soit, par tout procédé, quel qu'il soit, connu ou inconnu à ce jour, et notamment par tous les réseaux de télécommunications, actuels ou futurs, tel que l'Internet, le Minitel, par tout moyen de télédiffusion, et ce, sur tout support, en tout format, directement ou par l'intermédiaire d'un tiers ou organisme.

Pour le droit de distribution :
- la mise sur le marché à titre onéreux ou gratuit, y compris la location et le prêt des éléments cédés, en tout ou en partie, par tout procédé et sur tout support, connu ou inconnu à ce jour, et ce, quelle qu'en soit la destination, pour tout public sans limitation.

Pour le droit d'usage :
- le droit de faire usage et d'exploiter, à titre personnel ou au bénéfice de tiers, à titre onéreux ou gratuit, les éléments cédés, aux fins d'effectuer toute forme de traitement à quelque titre que ce soit.

Pour le droit d'exploitation :
- le droit de rétrocéder à des tiers en tout ou en partie, sous quelque forme que ce soit, et notamment par une cession, licence ou tout type de contrat, sous toute forme, tout ou partie des droits cédés, à titre temporaire ou définitif.

La présente cession porte sur tous les éléments cédés dans toute version, qu'elle soit achevée ou inachevée.

Au terme de cette cession, le Titulaire reconnait ne plus disposer d'aucun droit sur les éléments cédés ci-dessus visés.

La SATT AxLR reste par ailleurs seul titulaire des droits sur les documents, les données et les informations et fichiers qui pourraient être communiqués au Titulaire pour les besoins du présent Marché public ou auxquels ce dernier pourrait avoir accès.

Aucune information, aucun documentaire ou matériel résultant du projet ne peut être communiqué à un tiers sans l'autorisation préalable de SATT AxLR.

## Article 13 : Application de l'article D.8222-5 ou D.8222-7 du code du travail

Le Titulaire (soit chacun de ses membres en cas de groupement) devra remettre à la SATT AxLR tous les six mois jusqu'à la fin de l'exécution du Marché public, les documents listés ci-après :
S'il est établi ou domicilié en France :

1. Une attestation de fourniture des déclarations sociales et de paiement des cotisations et contributions de sécurité sociale prévue à l'article L. 243-15 émanant de l'organisme de protection sociale chargé du recouvrement des cotisations et des contributions datant de moins de six mois ;
2. Lorsque l'immatriculation du candidat au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers est obligatoire ou lorsqu'il s'agit d'une profession réglementée, l'un des documents suivants :
    - Un extrait de l'inscription au registre du commerce et des sociétés (K ou K bis) ;
    - Une carte d'identification justifiant de l'inscription au répertoire des métiers ;
    - Un devis, un document publicitaire ou une correspondance professionnelle, à condition qu'y soient mentionnés le nom ou la dénomination sociale, l'adresse complète et le numéro d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers ou à une liste ou un tableau d'un ordre professionnel, ou la référence de l'agrément délivré par l'autorité compétente ;
    - Un récépissé du dépôt de déclaration auprès d'un centre de formalités des entreprises pour les personnes en cours d'inscription.

3. La liste nominative des salariés étrangers soumis à autorisation de travail

S'il est établi ou domicilié à l'étranger :

1. Un document mentionnant son numéro individuel d'identification attribué en application de l'article 286 ter du code général des impôts. Si le cocontractant n'est pas tenu d'avoir un tel numéro, un document mentionnant son identité et son adresse ou, le cas échéant, les coordonnées de son représentant fiscal ponctuel en France ;

2. Un document attestant de la régularité de la situation sociale du candidat au regard du règlement (CE) n° 883/2004 du 29 avril 2004 ou d'une convention internationale de sécurité sociale et, lorsque la législation du pays de domiciliation le prévoit, un document émanant de l'organisme gérant le régime social obligatoire et mentionnant que le candidat est à jour de ses déclarations sociales et du paiement des cotisations afférentes, ou un document équivalent ou, à défaut, une attestation de fourniture des déclarations sociales et de paiement des cotisations et contributions de sécurité sociale prévue à l'article L. 243-15 du code de la sécurité sociale ;

3. Lorsque l'immatriculation du candidat à un registre professionnel est obligatoire dans le pays d'établissement ou de domiciliation, l'un des documents suivants :
   - Un document émanant des autorités tenant le registre professionnel ou un document équivalent certifiant cette inscription ;
   - Un devis, un document publicitaire ou une correspondance professionnelle, à condition qu'y soient mentionnés le nom ou la dénomination sociale, l'adresse complète et la nature de l'inscription au registre professionnel ;
   - Pour les entreprises en cours de création, un document datant de moins de six mois émanant de l'autorité habilitée à recevoir l'inscription au registre professionnel et attestant de la demande d'immatriculation audit registre.

Les documents et attestations énumérés ci-dessus doivent être rédigés en langue française ou être accompagnés d'une traduction en langue française.

## Article 14 : Résiliation du marché public

### 14.1 : Résiliation du Marché public aux torts du Titulaire

Dans le cas où le Titulaire ne respecterait pas les obligations du présent Marché public, la SATT AxLR serait en droit de résilier du Marché public aux torts du Titulaire.

Dans les cas où la décision de résiliation ne peut intervenir qu'après qu'une mise en demeure notifiée au Titulaire soit restée infructueuse, celle-ci est adressée au Titulaire par lettre recommandée avec accusé de réception postal et est assortie d'un délai.

### 14.2 : Résiliation pour motif d'intérêt général

La SATT AxLR peut mettre fin au marché public à tout moment pour motif d'intérêt général.

Le Titulaire ne peut percevoir aucune indemnité en cas de résiliation pour motif d'intérêt général.

### 14.3 Par consentement mutuel

Le présent Marché public autorise la possibilité de mettre un terme au Marché public avec le Titulaire, à l'amiable.

### 14.4 Exécution de la prestation aux frais et risques

L'acheteur peut faire procéder par un tiers à l'exécution de tout ou partie des prestations prévues par le marché, aux frais et risques du titulaire :

- soit lorsque le titulaire n'a pas déféré à une mise en demeure de se conformer aux stipulations du marché ou aux ordres de service, ou en cas d'inexécution par ce dernier d'une prestation qui, par sa nature, ne peut souffrir aucun retard. La décision de faire exécuter les

prestations par un tiers, en lieu et place du titulaire, est notifiée au titulaire par l'acheteur. Sous réserve qu'elles ne soient pas entièrement exécutées, le titulaire peut être autorisé par ordre de service à reprendre l'exécution des prestations s'il justifie des moyens nécessaires à cette fin dans le délai prévu par les documents particuliers du marché ou, à défaut, dans le délai de trois mois suivant la notification de la décision d'exécution aux frais et risques. S'il n'a pas été autorisé à reprendre l'exécution du marché dans ce délai, le marché est résilié pour faute du titulaire ;

– soit en cas de résiliation du marché pour faute du titulaire, à la condition que la décision de résiliation le mentionne expressément.

S'il n'est pas possible à l'acheteur de se procurer, dans des conditions acceptables, des prestations exactement conformes à celles dont l'exécution est prévue dans les documents particuliers du marché, il peut y substituer des prestations équivalentes.

Le titulaire du marché résilié n'est pas admis à prendre part, ni directement ni indirectement, à l'exécution des prestations effectuées à ses frais et risques. Il doit cependant fournir toutes les informations recueillies et tous les moyens mis en œuvre dans le cadre de l'exécution du marché initial et qui seraient nécessaires à l'exécution du marché de substitution. Ce marché de substitution est transmis pour information au titulaire défaillant.

L'augmentation des dépenses, par rapport aux prix du marché, résultant de l'exécution des prestations aux frais et risques du titulaire est à la charge du titulaire. La diminution des dépenses ne lui profite pas.

## Article 15 : Règlement des litiges

Le présent cahier des clauses particulières est soumis au droit français.

En cas de litige sur l'interprétation ou l'exécution du présent Marché public, et après épuisement des moyens de recours amiables prévus, le Tribunal judiciaire de Montpellier est seul compétent.